

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ◆◆◆◆팀

【제 목】 ♣♣♣지구 토지보상 등이 완료된 영업장 관리 소출

【행정상 조치】 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 주의 4(훈계 1, 주의 3)

【지 적 내 용】

1. 현 황

광주광역시도시공사 ▷▷팀(현 ◆◆◆◆팀)은 ◀◀◀◀◀◀◀♣♣♣지구 개발사업 시행에 따른 토지 소유자 및 관계인과 협의를 실시하여 손실보상(영업 112개소 등)을 진행중에 있다.

2. 위법·부당내용

「토지보상법」 제16조 및 제17조에 따라 사업시행자는 토지등(문건 및 권리 포함)에 대한 보상에 관하여 토지소유자등과 성실하게 협의하여 협의가 성립되었을 때에는 토지소유자등과 계약을 체결하여야 하며,

토지소유주등과 계약한 「지방물건(영업)보상협의계약서(이하 '보상계약서'라 한다)」 제3조 및 특약 사항 제1항에 따라 피보상자는 보상금 수령일로부터 2개월 이내 철거 및 이주를 실시해야 한다.

그런데 ▷▷팀은 보상계약서에 따라 보상금 집행 후 2개월 이내에 영업장을 철거해야 함에도 간헐적 (분기 또는 반기)으로 연락 또는 방문하여 이사계획등을 확인하고 구두로 영업행위 중지를 촉구하는 수준으로 미흡하게 관리하여 59개소(이사중 49, 철거거부 10개소)의 철거가 지연되었고,

특히, @@@@는 보상금의 지급이 완료(물건 2021.12.13. 등)되어 보상계약서에 따라 2022. 2월까지 철거 및 이주하여야 했음에도 불구하고 2023년 9월까지 영업행위를 지속하고 있었다.

【조치할 사항】

〈행정상조치〉 ◆◆◆◆팀은

보상금 지급이 완료되었음에도 철거 및 이주가 완료되지 않은 건에 대하여 공사 지연 등 사업에 차질이 발생되지 않도록 조치하시기 바라며, (통 보)

〈신분상조치〉 광주광역시도시공사장은

영업행위를 방치하여 불법 영업행위를 지속하게 한 관련자에게 주의 조치 하시기 바랍니다.

[관련자]

◁◁◁◁실

☆☆☆☆팀

▽▽▽▽팀

◇◇◇◇팀

\$ \$ \$

@ @ @금

& & &금

#금

■■■■(훈 계)

★★★★(주 의)

▼▼▼▼(주 의)

□□□□(주 의)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부